

1501647-19.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... disse que o Réu confessou o tráfico. Por fim, esclareceu que o Réu confessou o tráfico, só não teve reação de fugir.

O guarda municipal Igor Buccini Leite prestou depoimento no mesmo sentido, porém dizendo que o Réu permaneceu em silêncio quando da abordagem.

Em seu interrogatório judicial, o Réu disse ter 34 anos, estar separado, ter um filho de três anos sem deficiência, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501647-19.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501647-19.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199519/2021 - 02º D.P. SUZANO, 19212069 - 02º D.P. SUZANO, 922/21/321 - 02º D.P. SUZANO, 2199519 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Murilo Silverio da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de MURILO SILVÉRIO DA SILVA (nascido em 02/06/1988), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas dos arts. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 23/07/2021, por volta das 14h40, na Rua Benedito Salomé da Anunciação, Cidade Boa Vista Planalto, neste Município e Comarca de Suzano, traria consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 76 porções de maconha (197,61g), 160 porções de cocaína (57,57g) e 109 porções de crack (14,08g), além de R\$ 70,00 em espécie.

Em 24/07/2021, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva (fls. 76/78).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 134/139.

Em 27/04/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 148/149).

Em 25/07/2022, foi realizada a primeira audiência de instrução, em que foi ouvida uma testemunha, sendo a prisão preventiva revogada, por excesso de prazo, concedendo-se liberdade provisória, com cautelares (fls. 215/216).

Em 07/11/2022, foi realizada a segunda audiência de instrução, em que foi ouvida uma testemunha e interrogado o Réu, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 251/255).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia (fls. 251/255).

A Defesa, em suas alegações finais, requer a absolvição do Réu, por falta de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena no mínimo legal (fls. 256/259).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 15), pelo laudo de constatação provisória (fls. 16/19) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 113/115).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O guarda municipal Rodrigo Lourenço Batista declarou que estava em patrulhamento de rotina, quando passaram por local conhecido pelo tráfico de drogas e receberam uma denúncia de uma munícipe, que descreveu as roupas de um homem que estaria comercializando drogas. Lá, encontraram o Réu sentado e, ao ver a viatura, ele se levantou com uma sacola na mão. Por isso, foi realizada a abordagem. Dentro da sacola, havia drogas e dinheiro. Não se recorda qual a espécie de droga, mas acha que era mais de um tipo. O Réu nada declarou. Na sequência, disse que o Réu confessou o tráfico. Por fim, esclareceu que o Réu confessou o tráfico, só não teve reação de fugir.

O guarda municipal Igor Buccini Leite prestou depoimento no mesmo sentido, porém dizendo que o Réu permaneceu em silêncio quando da abordagem.

Em seu interrogatório judicial, o Réu disse ter 34 anos, estar separado, ter um filho de três anos sem deficiência, ter cursado até a 6ª série e ser ajudante geral. Em relação aos fatos, disse que seu amigo, Emerson, estava vendendo drogas, mas o Réu não. Estava no local porque foi encomendar uma marmita com a mãe de Emerson. Quando Emerson viu a viatura, ele correu. Os guardas não conseguiram prender Emerson e o detiveram, bem como encontraram a sacola com as drogas. Chegou ao local entre 13h40 e 13h50. Emerson trafica em sua casa. O Réu estava muito próximo de Emerson. Não viu onde estava a sacola, só que um policial a encontrou. Estava apenas com seu celular e seu dinheiro. Não conhecia os guardas que o prenderam, mas eles viram que já teve passagem anterior por tráfico. Em delegacia, confessou a traficância, mas dizendo que estava apenas com 93 porções de cocaína e 23 porções de crack, desconhecendo a origem dos demais entorpecentes e do dinheiro apreendidos (fls. 08).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

De início, ressalto que não há que se falar em ilegalidade da atuação de guardas municipais na prisão em flagrante do Réu, visto que esses presenciaram conduta suspeita, em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, e abordaram o Réu em via pública, como qualquer pessoa do povo poderia fazer, não atuando como força de segurança pública, portanto. Nesse sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ILICITUDE DAS PROVAS. ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DA GUARDA MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa" (AgRg no HC 667.413/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021).

2. Na espécie, os guardas municipais, em patrulhamento de rotina, avistaram o exato momento em que o agravante realizava a venda de entorpecentes, razão pela qual o prenderam em flagrante. (...) (STJ, AgRg no HC 703036/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08/03/2022)

No mais, os depoimentos dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante são coesos entre eles e detalham as razões da abordagem – denúncia de uma munícipe, com a descrição do traficante –, o local da abordagem, a conduta do Réu e a localização dos entorpecentes e do dinheiro – em uma sacola plástica, que estava nas mãos do Réu. Não há qualquer razão para se duvidar da credibilidade dessas testemunhas, pois, segundo o próprio Réu, elas sequer o conheciam.

Já a negativa do Réu em juízo é pouco crível. Não é comum que pessoas comercializem entorpecentes em seus próprios endereços e ao lado do negócio lícito de seus parentes de venda de marmitas. O traficante não comete crime na porta de casa, justamente para evitar ser identificado e ter uma rota de fuga, o que é impossível se o crime ocorre na sua residência. Além disso, não é lógico que um negócio de venda de marmitas prospere ao lado de um ponto de tráfico de drogas, pelo temor dos clientes em serem abordados pela polícia e presos.

Não bastasse, em delegacia, o Réu confessou a traficância, o que torna essa negativa em juízo de nenhuma credibilidade.

Portanto, havendo relatos completos e firmes de duas testemunhas, somados à confissão do Réu em delegacia, estão devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas pelo Réu.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumento de pena e é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é reincidente e ostenta maus antecedentes (fls. 48/51).

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga pesa contra o Réu, pois

apreendidas três diferentes espécies de droga, entre elas crack e cocaína, altamente viciantes e danosas à saúde pública; a quantidade é razoável, sendo neutra essa circunstância, portanto. O Réu ostenta maus antecedentes, pois conta com três condenações transitadas em julgado (fls. 48/51), sendo a mais recente considerada como reincidência e as duas outras (processos nºs 0033036-39.2007.8.26.0050 – furto qualificado – e 0001357-54.2016.8.26.0616 – tráfico de drogas – fls. 48/51) como maus antecedentes. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando os péssimos antecedentes e a natureza das drogas, a pena base deve ser fixada em 1/4 acima do mínimo legal, o que resulta em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em relação à pena provisória, verifica-se a agravante da reincidência específica, já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado, justamente por tráfico de drogas (processo nº 0001340-47.2018.8.26.0616 – fls. 48/51). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), eis que a confissão em delegacia foi fundamento para a condenação.

Assim, nos termos do art. 67, CP e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, compensam-se a agravante e a atenuante, razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória.

Conforme exposto acima, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena provisória como pena definitiva, fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu MURILO SILVÉRIO DA SILVA como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que as circunstâncias fáticas não se alteraram, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Sendo os objetos apreendidos (fls. 15) produtos ou instrumentos do crime, decreto o perdimento de todos. As drogas e as contraprovas devem ser incineradas. O dinheiro apreendido deve ser encaminhado ao FUNAD. O celular apreendido é bem inservível e, por isso, deve ser destruído. Oficie-se conforme necessário.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
- c. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;

e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;
f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.
Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA